N. R.G. 53751/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SETTIMA SEZIONE CIVILE

nella persona del giudice monocratico, dott. Francesco Frettoni, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C. 53751 dell'anno 2020, trattenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni in forma scritta ai sensi delle disposizioni vigenti, con la concessione di termine per il deposito delle comparse conclusionali fino al 13/2/2023 e per il deposito delle memorie di replica fino al 6/3/2023, vertente

TRA

Parte_1 , *Parte_2* , con il patrocinio dell'Avv. GIUSEPPE CATANIA e dell'Avv. FRANCESCO BATTAGLIA, elettivamente domiciliati in VIALE UNGHERIA 81 ZAGAROLO (RM) presso i difensori

ATTORI

E

Controparte_1 , con il patrocinio dell'Avv. MASSIMO CIRILLI, elettivamente domiciliato in VIA MARIA BARBARA TOSATTI 26 *CP_1* presso il difensore

CONVENUTO

Controparte_2 contumace

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: danni ad immobile

CONCLUSIONI: come da note scritte di precisazione delle conclusioni

RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con atto di citazione notificato al convenuto, i Sig.ri *Parte_1* e *Parte_2* *[...]* hanno chiesto di accertare la responsabilità del *Controparte_3*

CP_1 per i danni da infiltrazioni subiti e subendi nel loro garage e di condannare il medesimo ad eliminarne la causa e a ripristinare il garage nonché a risarcire il danno per il mancato godimento del bene, nella misura indicata o in quella ritenuta di giustizia, deducendo: - di essere comproprietari di un garage sito al piano S1, int. 37, del fabbricato condominiale, il cui soffitto presenta infiltrazioni d'acqua piovana dovute allo stato fatiscente dell'impermeabilizzazione del terrazzo sovrastante e ad un'aiuola posta in corrispondenza del garage; - che le infiltrazioni impediscono di utilizzare il garage e di darlo in locazione; - che le loro richieste di intervento sono rimaste vane; - che vi è responsabilità del CP_1 convenuto ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c..

Il CP_1 convenuto, costituito, ha chiesto preliminarmente autorizzazione a chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione per esserne manlevato anche in ordine alle proprie spese di difesa e circa il merito ha concluso per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata o, in subordine, per l'accertamento del fatto che le spese per la riparazione del viale condominiale, che funge anche da solaio al box sottostante di proprietà degli attori, vanno ripartite secondo il criterio previsto dall'art. 1125 c.c., con conseguente limitazione della responsabilità del Condominio anche per i danni, osservando, fra l'altro: - che la natura delle infiltrazioni è stata oggetto di diversi accertamenti, alcuni ancora in corso, e le cause sono state identificate nella probabile rottura di alcuni bocchettoni in corrispondenza delle fioriere unitamente al prematuro danneggiamento della guaina presente sotto il piano di calpestio; - che il box degli attori è adibito al ricovero del loro veicolo e quindi perfettamente fruito nonché a cantina, con uso difforme, e presenta alcuni punti di infiltrazione; - che la domanda attorea non ha supporto probatorio nel *quantum*; - che ai fini della ripartizione delle spese e dei danni occorre applicare analogicamente l'art. 1125 c.c.

La compagnia di assicurazione del CP_1 non si è costituita in giudizio, pur a fronte di tempestiva e corretta notificazione dell'atto di chiamata, documentata dal CP_1 anche attraverso produzione di visura INIPEC in ordine all'indirizzo telematico della stessa, sicché è da intendersi contumace.

Dopo il deposito delle memorie nei termini assegnati ex art. 183, co.VI, c.p.c., in assenza di istanze di prova orale, è stata disposta CTU per verifiche sulle infiltrazioni lamentate dagli attori ed è stato dato contestualmente termine al Condominio per il deposito di delibera assembleare *ad litem*. All'esito, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni mediante note scritte, ai sensi delle disposizioni vigenti, e la causa è stata poi trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2.1 La CTU - riferito in premessa che l'immobile degli attori è un box collocato assieme ad altri, chiusi tramite serrande metalliche e ad uso esclusivo, in un'autorimessa semi-interrata dotata di ampi spazi di manovra, avente una rampa di accesso ed una rampa di uscita parzialmente confinante con il box attoreo, e che al di sopra si trova il cortile del CP_1 convenuto e in particolare un'aiuola che interrompe la continuità del cortile - ha riscontrato l'esistenza delle infiltrazioni lamentate dagli attori, rilevandone la manifestazione in vistose

macchie di umidità sul soffitto del box e in altre macchie minori sulla parete confinante con la rampa di uscita del garage (v. ultima relazione pp. 4, 8), accertando come danno derivante dalle infiltrazioni il deterioramento di parte dell'intonaco e delle pitture del soffitto e della parete di cui sopra (p. 9) e stimando in € 1.718,72 il costo di ripristino (p. 10).

Il perito ha, altresì, individuato l'origine delle infiltrazioni sul soffitto del box nel cortile *CP_4* e la loro causa segnatamente nell'interruzione dell'impermeabilizzazione dovuta all'aiuola, oltre che, dubitativamente, in percolamenti all'interno dell'aiuola stessa (la cui eventuale sussistenza non si è potuta, però, verificare in quanto sarebbero state necessarie a tal fine costose operazioni di svuotamento dell'aiuola), mentre ha ricondotto le minori infiltrazioni sulla parete del box allo stato di degrado dei verticali dell'impermeabilizzazione della rampa adiacente (p. 9); conseguentemente, ha indicato gli interventi necessari per l'eliminazione di tali cause infiltrative, consistenti nella sostituzione dell'impermeabilizzazione del cortile con altra idonea, avendo particolare cura dei sormonti e dei verticali intorno all'aiuola sovrastante il garage, nonché nel ripristino della contiguità dei verticali e degli intonaci della rampa adiacente (pp. 9, 10 ed allegato 4).

La Consulente dell'ufficio, attraverso le integrazioni apportate all'iniziale stesura della relazione, ha complessivamente svolto un lavoro completo ed accurato, procedendo a sopralluogo nel contraddittorio fra le parti, ad una puntuale illustrazione e rappresentazione dei luoghi, a misurazioni tecniche, alla redazione di una relazione conclusiva esauriente e congruamente argomentata, sicché non vi è ragione di discostarsi dalle sue analisi e conclusioni tecniche.

2.2 È dunque ravvisabile una fattispecie di danno da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., evocata dalla parte attrice attraverso la rappresentazione di danni cagionati dalla struttura condominiale sovrastante il box. Tale forma di responsabilità è incentrata, invero, sul nesso di causalità fra danno e *res* in altrui custodia e, pertanto, è integrata ove, per un verso, sia comprovato, come nel caso di specie, il nesso di causalità fra danni al bene di parte attrice e cosa custodita dalla parte convenuta e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato, come non lo è in questo giudizio, il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014, S.U. n. 20943/2022).

Del resto, nelle sue difese in comparsa di costituzione il *CP_1* non ha negato, ma anzi ha ammesso l'esistenza di fenomeni infiltrativi incidenti nel box degli attori, orientando le sue eccezioni sull'aspetto quantitativo dei danni lamentati e sulla questione dell'applicazione dell'art. 1125 c.c., per poi fare riferimento successivamente (nel corso dell'attività peritale attraverso le osservazioni alla relazione di CTU e nella comparsa conclusionale) al coinvolgimento nella fattispecie, quale soggetto giuridico distinto, del *CP_1* avente ad oggetto i box.

2.3 A questo *CP_5* hanno volto un richiamo ancor prima gli attori, nella memoria n. 1, precisandone la denominazione e l'identità fiscale diverse da quelle del *CP_1* convenuto, al fine di argomentare che, data l'appartenenza del loro box a tale Condominio diverso da quello convenuto, ne deriverebbe l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1125 c.c., invece evocata

dal convenuto, non essendo essi attori, quali proprietari del box, condòmini del *CP_1* convenuto.

Tale assunto attoreo non è, tuttavia, fondato.

È ormai accreditato dalla giurisprudenza di legittimità il riferimento all'art. 1125 c.c. quando si tratta di strutture, incluse le terrazze di proprietà o in uso esclusivo, oltre che cortili, viali o altre aree condominiali, aventi funzione di copertura di una o più unità immobiliari poste, come nel caso in esame, in un unico livello sottostante (cfr. fra le altre Cass. n. 27507/2022, n. 30935/2018, n. 24266/2018, n. 15048/2018). Possono richiamarsi in proposito le osservazioni più specifiche e significative presenti nelle pronunce in argomento, come quella per cui <<nel caso di terrazza a livello stradale posta a copertura di garage o capannoni trova applicazione analogica l'art. 1125 c.c..>> (Cass. n. 11462/2021); o come quella per cui in caso <<di riparazione di terrazza a livello sovrastante un'unica unità immobiliare, ovvero un unico piano, si rende plausibile un'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c., in maniera da dare pari incidenza alle funzioni di separazione in senso orizzontale, di sostegno e di copertura svolte dalla res>> (Cass. n. 213371/2017); o come l'affermazione secondo cui l'applicazione dell'art. 1125 c.c. non è impedita dall'essere di proprietà individuale invece che condominiale (Cass. n. 15841/2011) il lastrico che fornisce <<copertura comune della corsia di manovra e di tutti i box situati al piano sottostante>> di un complesso condominiale (Cass. n. 15841/2011).

La *ratio* regolativa di cui all'art. 1125 c.c. può valere anche in una prospettiva risarcitoria. Lo ha espressamente riconosciuto il giudice di legittimità, che in una fattispecie analoga a quelle prima richiamate, confermando, per un verso, l'applicabilità dell'art. 1125 c.c. invece dell'art. 1126 c.c., ha, per altro verso, osservato che il riferimento alla prima disposizione rileva anche sul piano risarcitorio, giacché l'obbligo di contribuire alle spese per la manutenzione e riparazione delle parti comuni opera anche ai fini della rifusione dei danni (cfr. Cass. n. 14511/2019).

Il principio di diritto generale è, dunque, quello dell'estensione anche al contenzioso risarcitorio dei criteri di legge relativi alla ripartizione delle spese di manutenzione e riparazione.

Il riferimento all'art. 1125 c.c., proprio perché in via analogica, non è ostacolato dall'eventuale appartenenza della struttura soprastante e di quella/e sottostante/i a diversi Condominii. Ma nel caso presente, in realtà, non ricorre propriamente questa ipotesi, posto che, come precisato dal *CP_1* convenuto senza ricevere confutazione da controparte, il *Organizzazione_1* è a sua volta un condòmino del *CP_1* convenuto.

2.4 Il riferimento al *CP_5* è stato espresso dalle parti dopo la fase di instaurazione del contraddittorio e senza che alcuna di esse ne abbia richiesto la chiamata in giudizio, sicché esso è rimasto non coinvolto nel presente giudizio. Ciò tuttavia non impedisce una decisione utile, in quanto: *i)* gli attori hanno agito in relazione ad una proprietà esclusiva, ma sono comunque condòmini del *CP_5*, come da loro stessi evidenziato; *ii)* la loro posizione giuridica sostanziale e gli eventuali riflessi conseguenti possono essere, dunque, valutati anche tenendo conto della prospettiva del *CP_5* in quanto essi fanno parte di quest'ultimo; *iii)* le opere per l'eliminazione della causa delle infiltrazioni relative al cortile e all'aiuola debbono essere necessariamente realizzate operativamente dal *CP_1* convenuto; *iv)* il riferimento all'art.

1125 c.c.c comporta soltanto un coinvolgimento degli attori nelle spese, di cui essi possono comunque rispondere anche individualmente, senza quindi litisconsorzio necessario con il Condominio-box.

2.5 Debbono restare esclusi dalla presente decisione gli interventi sulla rampa di uscita dal garage ove è posto il box attoreo, giacché dagli accertamenti peritali è emerso, per la sua collocazione e la sua funzione, che essa costituisce una struttura oggetto dei poteri di amministrazione e gestione del Condominio dei box.

2.6 Il *CP_1* convenuto è, dunque, obbligato ad eseguire gli interventi per la sostituzione dell'impermeabilizzazione del cortile indicati dalla CTU (alle pp. 9 e 10 della relazione conclusiva-definitiva e nell'allegato 4). Gli attori debbono concorrere alla spesa ex art. 1125 c.c. Poiché le opere da eseguire sono complessivamente finalizzate al ripristino della capacità di tenuta impermeabile del cortile e quest'ultima attiene ad una funzione e ad una parte della struttura che per utilità è comune ai due livelli, deve ritenersi che sia oggetto di compartecipazione, ai sensi dell'art. 1125 c.c., l'intera e complessiva spesa, senza distinzione a seconda dell'oggetto materiale specifico.

Il box degli attori rappresenta, tuttavia, per estensione, come accertato dalla CTU (pp. 5, 6 della relazione), un novantesimo dell'estensione dell'autorimessa interessata dalla copertura svolta dal cortile. In questo giudizio va, quindi, posto a carico degli attori di concorrere alla spesa per gli interventi in parola in misura pari ad un novantesimo della metà, facendo peraltro espressamente salva la possibilità giuridica della determinazione di una diversa quota in capo agli stessi, in altre sedi, nell'ambito della regolazione dei rapporti fra il *CP_1* convenuto e l'intero *Org_1* *[...]* e/o all'interno di quest'ultimo.

2.7 Circa i danni, quelli materiali sono stati quantificati dalla CTU in € 1.718,72 (da intendersi Iva esclusa) attraverso la determinazione del costo del relativo ripristino. Nella relazione peritale è stato ragionevolmente affermato che non vi è spazio per un plausibile scorporo di una quota ascrivibile in modo specifico ed esclusivo alla limitata incidenza dannosa delle criticità della parte di rampa contigua al box. L'intero importo di cui sopra va posto, pertanto, a carico del *CP_1* convenuto, scomputando una quota di un novantesimo della metà a titolo di compartecipazione degli attori ai sensi dell'art. 1125 c.c.

. Poiché si tratta di debito di valore da responsabilità extracontrattuale spetta agli attori, secondo un indirizzo consolidato seppur non univoco della giurisprudenza di legittimità, al quale si aderisce (cfr. Cass. n. 24468/2020, n. 1637/2020, n. 25817/2017), l'applicazione di interessi (al tasso legale) compensativi del lucro cessante finanziario che può presumersi derivato dalla ritardata disponibilità della somma risarcitoria, con decorrenza dal mese di maggio 2020 (epoca del sopralluogo di cui alla perizia tecnica allegata all'atto di citazione, primo documento in senso cronologico attestante la sussistenza di infiltrazioni) e sino al soddisfo.

Non vi è margine per rivalutazione, considerato che le stime della CTU sono a valori aggiornati.

2.8 Non è riconoscibile un danno al godimento, che peraltro è stato dedotto nell'atto di citazione in modo laconico e apodittico. Considerato che l'immobile in questione non è destinato ad usi abitativi o lavorativi, ma al parcheggio di veicoli, non può ritenersi che il tipo di fenomeno infiltrativo e di effetti, come accertati e documentati anche fotograficamente dal CTU, limitati essenzialmente ad un'area circoscritta del soffitto e di una parete, ne abbiano effettivamente impedito il godimento Né d'altra parte gli attori hanno dato prova di effettive iniziative per la locazione del bene che siano state frustrate dalla presenza delle infiltrazioni.

3. La compagnia assicurativa condominiale chiamata in giudizio e rimasta contumace è tenuta a manlevare il *CP_1* dagli oneri derivanti in capo a quest'ultimo dalla presente decisione.

L'operatività della copertura assicurativa è ravvisabile in forza della polizza e delle condizioni generali prodotte e richiamate dal *CP_1* dalle quali emerge (in particolare cfr. artt. 23 e 24) la riconducibilità alla prestazione assicurativa dei danni a terzi derivanti da un fenomeno infiltrativo come quello accertato in giudizio.

Stante la specifica ed espressa domanda in tal senso formulata dal *CP_1* la compagnia è tenuta a manlevare il *CP_1* anche dell'onere delle sue spese di difesa, ex art. 1917, co. III, c.c., liquidate nel dispositivo secondo i criteri menzionati a seguire.

4. Si ha soccombenza del *CP_1* verso gli attori, con conseguente attribuzione a carico del primo delle spese processuali dei secondi, identificabili nel costo per l'iscrizione del procedimento, nel compenso al CTP (di cui alla fattura prodotta con le note di precisazione delle conclusioni) e negli oneri per la difesa legale, che vengono liquidati nel dispositivo sulla base dei parametri regolamentari di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della loro modulabilità (art. 4) ed in funzione del valore sostanzialmente indeterminabile della domanda e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

a) condanna il *CP_1* convenuto ad eseguire gli interventi per la sostituzione dell'impermeabilizzazione del cortile *CP_4* indicati dalla CTU (alle pp. 9 e 10 della relazione conclusiva-definitiva e nell'allegato 4), con la compartecipazione degli attori alla spesa nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;

b) condanna il *CP_1* convenuto al pagamento in favore della parte attrice a titolo risarcitorio della somma di € 1.718,72 oltre Iva ai sensi di legge ed oltre interessi come in motivazione, scomputata la quota di cui in motivazione;

c) condanna il *CP_1* convenuto al pagamento delle spese processuali di parte attrice, liquidate in € 264,00 per costo di iscrizione del procedimento, in € 350,00 per il compenso al CTP

ed in € 4.000,00 oltre spese generali, Iva e C.A. per compensi al difensore, da distrarsi a quest'ultimo dichiaratosi antistatario;

d) pone le spese di CTU definitivamente a carico del *CP_1* convenuto, con obbligo di ristorare parte attrice di quanto già corrisposto al CTU (ferma restando l'obbligazione solidale di tutte le parti verso il CTU, cfr. Cass. n. 25179/2013, n. 23133/2015);

e) condanna la compagnia assicuratrice, chiamata e contumace, a tenere indenne il *CP_1* chiamante dagli oneri derivanti a carico di quest'ultimo dai precedenti capi b), c) e d);

f) condanna altresì la compagnia assicuratrice al pagamento delle spese processuali del *CP_1* che liquida, per compensi di difesa, in € 3.500,00, oltre spese generali, Iva e C.A..

Roma, 4 luglio 2023

Il Giudice
Francesco Frettoni